

1501290-69.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145538/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 25246391 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2145538 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2145538 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501290-69.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501290-69.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145538/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 25246391 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2145538 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2145538 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTHUR GONÇALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou ARTHUR GONÇALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de maio de 2022, por volta das 15h20min, na Rua Manoel Vieira de Carvalho, altura do nº 1170, no bairro Cristo Redentor, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, 36 cápsulas contendo cocaína, pesando 9,200 gramas e 32 porções de maconha, pesando 38,340 gramas.

Segundo o apurado, policiais militares receberam delação de transeunte de que um indivíduo estava vendendo drogas no local dos fatos, passando as características físicas e vestimentas. Em diligência no endereço citado, os agentes avistaram o acusado com as características informadas (rapaz negro, vestindo camisa vermelha e shorts rosa), o qual, ao visualizar a viatura, levantou-se e saiu andando, momento em que foi abordado.

Em revista pessoal, foram encontradas 03 porções de maconha em sua mão, além de R\$60,00 no bolso da bermuda. Em vistoria no local onde antes ele estava sentado, foram localizadas mais 29 porções de maconha, iguais as que estavam em sua mão, além de 36 cápsulas de cocaína.

O réu foi notificado (fls. 80), ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 87/88). A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022 (fls. 89/90). O acusado foi citado (fls. 110).

Durante a instrução processual, foi colhido o depoimento de uma testemunha comum e homologada a desistência para oitiva da outra (fls. 129). O réu foi interrogado.

Por meio de debate, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. O réu confessou a autoria do delito e não registra antecedentes, razão pela qual deve ser concedido a ele o regime aberto.

A defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado; aplicação da causa de redução da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, com redução máxima da pena; fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 26/27), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação (fls. 22/25) pelo laudo de exame químico toxicológico, que se evidenciou no material submetido à perícia, a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca" e TETRAHIDROCANABINAL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Stiva L" (maconha), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED (fls. 61/64) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia. Assumiu a propriedade e a posse do dinheiro e das três porções de maconha que estava em seu poder, mas negou a propriedade do restante dos entorpecentes apreendidos. Admitiu que estava vendendo entorpecentes no local dos fatos.

A confissão do acusado deve ser considerada, uma vez que foi integralmente corroborada pelo seguro depoimento do Policial Militar André Luis Crespo, que confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que se encontrava em patrulhamento, quando foi abordado por um morador do bairro, que lhe informou que um rapaz de cor negra, usando bermuda e camiseta, estava vendendo entorpecentes na praça que havia no local. Assim que o réu avistou a aproximação da viatura, ele

levantou-se da grama onde estava sentado e saiu andando, mas foi abordado. Revistado, em seu poder foram encontradas 03 porções de maconha e R\$60,00 em dinheiro. No local onde ele estava sentado foram encontradas 36 cápsulas de cocaína e mais 29 porções de maconha, iguais às que estavam em poder do réu. Afirmou que o réu admitiu que estava comercializando entorpecentes no local dos fatos.

Nesse contexto, cabe reconhecer que a propriedade do entorpecente encontrado próximo ao local onde o réu estava (36 cápsulas de cocaína e 29 trouxinhas de maconha), não pode ser a ele imputada, uma vez que em momento algum os policiais afirmaram que o viram mexendo ou manuseando o referido entorpecente, droga que poderia ser de propriedade de qualquer pessoa, uma vez que foi encontrada em local aberto ao público em geral.

No entanto, o réu assumiu a posse e a propriedade do dinheiro e das 03 porções de maconha apreendidos em seu poder, bem como admitiu que estava vendendo entorpecente no local dos fatos, razão pela qual sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, mas deixo de reduzir a reprimenda, vez que a pena base foi fixada no mínimo legal e estas circunstâncias atenuantes não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do piso.

Tendo em vista a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Em decorrência da modificação do artigo 44 do Código Penal pela Lei 9.714/98, vislumbrando que a pena aplicada ao réu é inferior a quatro anos, e o mesmo é primário, bem como a culpabilidade, os antecedentes e demais requisitos previstos no inciso III, do referido artigo indicam seja a substituição suficiente, promovo-a.

Em consequência, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período da condenação e a outra por uma pena de multa, no valor de dez (10) dias-multa, a serem somados aos cento e sessenta e seis (166) dias-multa da sanção originária e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ARTHUR GONÇALVES DA SILVA, RG 59.644.739, e o CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão (substituídos por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da

condenação originária e por uma pena de multa, no valor de dez dias-multa) e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

Determino a perda do valor apreendido (fls. 60) em favor da União.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA